

1529099-87.2020.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2261026/2020 - 28º D.P. FREGUESIA DO O, 9625901 - 28º D.P. FREGUESIA DO O,
4887/20/113 - 28º D.P. FREGUESIA DO O, 2261026 - 28º D.P. FREGUESIA DO O

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO RICARDO CIMINO e outro

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1529099-87.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529099-87.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e
Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2261026/2020 - 28º D.P. FREGUESIA DO O, 9625901 - 28º D.P. FREGUESIA DO O,
4887/20/113 - 28º D.P. FREGUESIA DO O, 2261026 - 28º D.P. FREGUESIA DO O

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO RICARDO CIMINO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

VISTOS

LIDUÍNO FERREIRA DA ROCHA JÚNIOR e FERNANDO RICARDO CIMINO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do art. 33, §1º, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 17 de outubro de 2020, por volta de 17h, na Avenida Inajar de Souza, altura do nº 1000, Freguesia do Ó, nesta Capital, previamente ajustados, tinham em depósito e transportavam, para fins de tráfico, insumos químicos utilizados para preparação de drogas, consistentes em 9,6kg de cafeína, lidocaína e tetracaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo a denúncia, policiais militares em patrulhamento notaram os acusados dentro

de um veículo VW/Voyage, que mostraram nervosismo com a aproximação policial, e efetuaram a abordagem. No porta-malas do veículo, os policiais encontraram 9,6kg de cafeína, lidocaína e tetracaína, fármacos adulterantes e diluentes capazes de serem empregados na preparação de drogas, sem as formalidades legais e regulamentares. A quantidade de produtos, o local e as condições de armazenamento (sem rótulo, especificações, destinatário, nota fiscal) e circunstâncias pessoais dos agentes, permitiriam a caracterização como tráfico de drogas, por evidente a destinação à mercancia.

Pela celeridade processual o rito foi convertido em ordinário e a denúncia foi recebida em 09 de fevereiro de 2021 (fls. 141/143).

Os réus foram citados, foi apresentada resposta à acusação e houve ratificação do recebimento da denúncia.

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e os réus foram interrogados.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em alegações finais, a Dra. Promotora de Justiça, após análise das provas produzidas, requereu a absolvição dos acusados por falta de provas suficientes para a condenação.

A defesa dos réus, por seu turno, argumentou com fragilidade do conjunto probatório, pelo que postulou a absolvição de ambos os acusados, afirmando que os materiais estão na portaria da ANVISA, não sendo drogas. Subsidiariamente, requereu a aplicação do redutor da lei de tóxicos e recurso em liberdade, penas alternativas, pena no mínimo legal.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição de apreensão de fls. 08 e pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/06, bem como pelo laudo de fls. 144/146.

As substâncias apreendidas foram submetidas a exame químico-toxicológico (fls. 144/146), tendo resultado positivo para CAFEÍNA, LIDOCAÍNA e TETRACAÍNA, constantes da lista III da Portaria MJ 240/19 como “fármacos, adulterantes e diluentes capazes de serem empregados na preparação de drogas”, corroborando o auto de constatação de fls. 21/24.

A autoria também restou incontroversa.

O réu LIDUÍNO, como esperado, em Juízo, negou a prática do delito. Recebeu uma oportunidade, estava desempregado, achou que era produto de piscina, a pessoa disse que não era droga, a pessoa lhe ofereceu R\$800,00, não achou demais o valor para transportar produto de piscina. Foi pegar dinheiro para pagar o pedágio, convidou FERNANDO para vir passear com ele, disse a ele que ia fazer uma entrega. Chegou em São Paulo, a pessoa disse que um carro passaria para pegar, ficou aguardando defronte um açougue grande e foram abordados pela polícia.

Sua simples negativa, contudo, restou isolada no conjunto probatório, e a ele incumbia a prova de sua versão, a teor do art. 156 do CPP, o que não foi feita. De se salientar, ademais, que não é crível a alegação de que acreditou estar transportando “produtos de piscina” e que por isso iria ganhar R\$800,00 – mais do que 10kg de cloro para piscinas, por exemplo - https://www.google.com/search?q=cloro+para+piscina+10kg&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR843BR847&oq=cloro+para+piscina&aqs=chrome.1.69i57j0i512l9.5199j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8. Então sua alegação é de que ganharia mais do que o valor do produto “de piscina” e esperaria em uma rua para entregar para uma pessoa “X”. Não há justificativa para transportar 10 kg de “produto de piscina” do interior para a capital de São Paulo.

O réu FERNANDO negou a prática do delito. Conhece LIDUÍNO do bairro. Sabe que ele trabalhava “com mercado”. No dia estava no bar, viu o acusado ao telefone, foi falar com ele e foram tomar cerveja em outro bar. Ele lhe convidou para fazer um “bate-volta” para São Paulo, ele não disse o motivo. Vieram para São Paulo, pararam em local, esperando a pessoa vir buscar o material que ele deveria entregar, não perguntou o que era. Foram abordados pelos policiais, separaram os dois, o policial

lhe disse que ia responder por tráfico, disse que tinham 9 quilos de drogas no carro.

A versão do acusado LIDUÍNO, contudo, restou isolada no conjunto probatório, e a ele incumbia a prova de sua versão, a teor do art. 156 do CPP, o que não foi feito. A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação.

O policial militar Ernani de Sousa, reconhecendo os réus em audiência, disse que estavam em patrulhamento quando decidiram abordar o veículo dos acusados. Com eles não havia nada de ilícito. No veículo achou os insumos no porta-malas, em uma caixa de papelão, em sacos. Levaram para a Delegacia de Polícia porque aparentava ser cocaína. Abordaram por atitudes suspeitas. LIDUÍNO estava dirigindo o veículo. Eles estavam trazendo os insumos de Salto e entregariam para uma pessoa que iria encontrar com eles na Avenida Inajar de Souza. Acha que FERNANDO disse que nem sabia o que eram os insumos.

Suas palavras foram corroboradas pelas de seu parceiro, o policial militar Idalmo Brugnoli que também reconheceu os réus em audiência.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário - não produzida nestes autos - estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais milita a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

"RECEPÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA TESTEMUNHAL - Não se vislumbra nulidade decorrente da abreviação de atos processuais, sendo regular a mera ratificação, em juízo, das declarações prestadas perante a autoridade policial - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - Não há nenhuma justificativa para se desacreditar do relato apresentado pelos policiais, cujos testemunhos são dotados, a princípio, da mesma credibilidade que os demais - USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA - SUFICIÊNCIA - As declarações das testemunhas de acusação, alicerçadas pela circunstância de a ré possuir folha de antecedentes desabonadora, demonstram, sem reboços, a prática do delito tipificado no artigo 304 do Código Penal - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO - PROVAS - SUFICIÊNCIA - Apreensão de instrumentos destinados à contrafação de talonários de cheques na residência da ré. - Alegação de que desconhecia o conteúdo da caixa destituída de embasamento - CONDENAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Sentença absolutória reformada nesta parte RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA PROVIDO." (TJSP, 3ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0012108-77.2001.8.26.0050, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. 12/06/12 - grifei).

"As declarações dos policiais que atenderam a ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado, mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos." (TJSP, 15ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0000085-18.2017.8.26.0510, Relator Desembargador Ricardo Sale, j. 02/12/21).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF - HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma).

Assim, o conjunto probatório carreado aos autos é seguro para a condenação do réu nos termos da denúncia.

Tudo nestes autos revela que o réu LIDUÍNO tinha em seu poder os insumos apreendidos para fins de entrega a consumo de terceiros, transportando por dinheiro, pouco importando não se tenha presenciado atos de mercancia, haja vista que a prova dos autos, inclusive a indiciária, se erige suficiente confirmação do tráfico.

Inafastável, destarte, a condenação do réu LIDUÍNO por infração ao art. 33, §1º, da

Lei nº 11.343/06, como constante da denúncia, sendo de rigor a absolvição do réu FERNANDO, como reconhecido pela Dra. Promotora de Justiça, vez que não demonstrado que ele aderiu à conduta do corréu, sendo por LIDUÍNO afirmado que FERNANDO apenas o acompanhou.

Pontuo que a cafeína "pode ser definida como insumo que, apesar de dispensável, melhora ou acrescenta quantidade à droga, notadamente porque encontra-se arrolada na Lista III de fármacos, adulterantes e diluentes capazes de serem empregados na preparação de drogas, de acordo com o Anexo I da Portaria MJSP 240/2019. A conduta de guardar cafeína, nas circunstâncias em que indicam seu uso no tráfico de drogas, implica na tipificação no artigo 33, §1º, inciso I, da Lei 11.343/06" (cf. entendimento esposado no HC 441.695/SP, julgado em outubro de 2019 pelo E. STJ). Decidida a tipificação, passo a aplicar ao réu LIDUÍNO a sanção merecida, nos termos do art. 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

O acusado LIDUÍNO é primário (fls. 170).

Assim, atenta às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal em cinco anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa.

Não há agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas.

Por outro lado, revendo posicionamento anterior desta magistrada, considerando o advento da Lei nº 13.964/19, que em tese alçou o tráfico de pessoa primária e com relativamente pequena quantidade de droga hábil à não persecução penal, com base no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos, diminuo a pena em 1/3 considerando que o acusado era primário à época dos fatos, mas estava na posse de quase dez quilos de insumos para o preparo de entorpecentes, totalizando três anos e quatro meses de reclusão e pagamento de 333 dias-multa.

Não existem outras causas de oscilação a serem consideradas, pelo que torno definitiva a pena imposta, mantendo a unidade do dia-multa no mínimo legal ante a falta de comprovação de boa situação financeira por parte do acusado.

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação para CONDENAR o réu, LIDUÍNO FERREIRA DA ROCHA JÚNIOR, qualificado nos autos, como incurso nas penas art. 33, §1º, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de três anos e quatro meses de reclusão e ao pagamento para o Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 333 dias-multa, com unidade no mínimo legal e para ABSOLVER com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, o acusado FERNANDO RICARDO CIMINO, da acusação que lhe foi feita na inicial.

O réu LIDUÍNO não faz jus a qualquer benefício, dada a hediondez do delito pelo qual foi condenado, não reputando presentes os requisitos do art. 44, III, ou 77, II, ambos do CP. Neste sentido: "(...)A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra adequada, quando não atendidos os requisitos subjetivos do inciso III do art. 44 do Código Penal. 5. Precedentes do STJ. 6. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial" (STJ, HC 91.822/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, grifei).

Em atenção ao disposto nos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal e, como exposto acima, revendo posicionamento anterior, determino que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime aberto.

Vez que o réu LIDUÍNO não deu azo à decretação de sua prisão preventiva, e entendendo ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal consoante o § 1º do art. 387 do mesmo diploma legal, deixo de decretar sua custódia cautelar neste momento processual.

Com base no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União Federal. Autorizo a destruição da droga apreendida, se ainda não foi feito. Providencie-se o necessário.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da

Constituição Federal.
Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. C.
São Paulo, 23 de maio de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA